

RECURSO CÍVEL Nº 5005615-65.2024.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA

RECORRENTE: TEREZA MIGUEL DA MATA NOGUEIRA (AUTOR)

ADVOGADO(A): LEANDRO FERNANDO MIRANDA (OAB ES027916)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos para o regular processamento do feito. Sem condenação em custas ou em honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 21 de fevereiro de 2025.

5005615-65.2024.4.02.5006

500003598585 .V2

RECURSO CÍVEL Nº 5005615-65.2024.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA

RECORRENTE: TEREZA MIGUEL DA MATA NOGUEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado (evento 9, RECLNO1) interposto pela parte autora em face de sentença (evento 6, SENT1) que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por entender que não há interesse processual da parte autora na demanda. Alega, em síntese, que apresentou a certidão de casamento solicitada e que o INSS não poderia ter indeferido o benefício pautado nesse fundamento. Requer a reforma da decisão. Sem contrarrazões.

VOTO

2. Presentes os pressupostos recursais, passo à análise.

3. Ao ensejo, trago à colação a sentença recorrida:

[...]

Fundamento e decido.

O Supremo Tribunal Federal decidiu, sob regime de repercussão geral, que a ausência de prévio requerimento administrativo no sentido da concessão de benefício previdenciário caracteriza ausência de interesse de agir, conforme entendimento que já prevalecia na jurisprudência. Afinal, a concessão do benefício não ocorre de ofício pelo INSS, dependendo sempre de requerimento do interessado, razão pela qual não se configura lesão ou ameaça a direito antes de sua apreciação pela autarquia.

Ficam excetuadas apenas as hipóteses nas quais há entendimento notório da autarquia em sentido contrário à pretensão do segurado, bem assim nos casos de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício.

No caso dos autos, em que pese a autora ter formulado o pedido administrativo, verifica-se que deixou de cumprir a carta de exigência, razão pela qual o INSS indeferiu o pedido (fl. 40 do evento 1, INDEFERIMENTO13).

Nesse passo, tendo em vista que a falta de apresentação de documentos inviabiliza a análise do pedido, a situação equivale à ausência de requerimento administrativo, sendo imperioso o reconhecimento da ausência do interesse processual.

Vejamos:

E M E N T A PREVIDENCIARIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. FILHO INVALIDO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO VALIDO. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR NA PERICIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. REPERCUSSÃO GERAL. STF. PRELIMINAR ACOLHIDA. - A concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo formulado pelo interessado. Orientação fixada pelo C. STF, em sede de repercussão geral (RE 631240/MG). - Ajuizamento da ação (2017) é posterior ao julgamento do STF. - Autor que, embora tenha formulado o requerimento administrativo do benefício de pensão

por morte de sua genitora, na condição de filho inválido, não compareceu à perícia agendada, abandonando a postulação, o que acarretou o indeferimento do pedido. - Ante a impossibilidade de aferição da invalidez do autor, que se configura condição essencial ao deferimento da pensão por morte pleiteada, a negativa do pedido ocorreu sem que o avaliasse a condição de dependente do autor. - Embora trate-se de pessoa judicialmente interditada, inexistente regra que dispense a realização de exame pericial nestes casos, de maneira que à autarquia, em sua atuação vinculada, a apresentação do termo de curatela não basta, por si só, para comprovação da condição de dependente. - **O esgotamento das instâncias administrativas não é requisito para que se busque a tutela judicial, todavia, há que se comprovar que a autarquia previdenciária teve ao menos a oportunidade de analisar o pedido, antes de obrigá-la a responder em juízo.** - **Não há comprovação de que houve resistência à pretensão deduzida em juízo.** **Falta de interesse processual configurada.** - Preliminar acolhida. Processo extinto sem resolução do mérito. (APELAÇÃO CÍVEL. ApCiv 5707047-83.2019.4.03.9999, TRF3 - 9ª Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 09/06/2020) (grifei)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO**, na forma do artigo 485, VI, do CPC.

[...]

4. O benefício assistencial previsto no art. 203, inciso V, da Constituição Federal de 1988, tem por objetivo a garantia da subsistência e da dignidade da pessoa humana enquanto qualidade intrínseca do indivíduo que, com deficiência ou com idade igual ou superior a 65 anos, encontra-se inserido em núcleo familiar cuja renda *per capita* seja inferior a 1/4 do salário mínimo (art. 20, *caput*, da Lei nº 8.742/93), não possuindo, assim, meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família.

5. A Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, ao regulamentar o dispositivo constitucional, exige, para a concessão do benefício assistencial, o requisito etário (pessoa com 65 anos ou mais) ou de deficiência, bem como duas condições: não possuir esse indivíduo meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua própria família, em razão de a renda mensal *per capita* ser inferior a 1/4 do salário mínimo e, ainda, a não cumulação do benefício de prestação continuada com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o da assistência médica e o da pensão especial de natureza indenizatória (art. 20, §4º, da Lei 8.742/93).

6. Para fins de apuração da renda familiar *per capita*, o art. 20, § 1º, da Lei nº 8.742/93, com redação dada pela Lei nº 12.435/2011, estabelece que o conceito de família compreende o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

7. Consoante se extrai do teor do art. 20, § 2º, da Lei nº 8.742/93, com redação dada pela Lei nº 12.470/2011, a pessoa com deficiência é aquela que possui impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, estando o impedimento de longo prazo conceituado no §10 do mesmo artigo, como sendo o que produz seus efeitos pelo prazo mínimo de dois anos.

8. Verifico que o indeferimento do benefício se deu pelo "não cumprimento de exigências (evento 1, INDEFERIMENTO13, pág. 40):

Despacho (427550145)
Enviado em 30/06/2024 09:44:15

Prezado(a) Sr.(a), Em atenção ao requerimento de Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social à Pessoa com Deficiência, efetuado em 26/02/2024, nº 714.616.012-3, a Previdência Social comunica que não foi reconhecido o direito ao benefício. O indeferimento do BPC pode ocorrer por mais de um motivo, conforme o caso concreto. Em relação ao seu requerimento, o indeferimento do seu pedido se deu pelo(s) seguinte(s) motivo(s): Não cumprimento de exigências. Comunicamos que os agendamentos pendentes, vinculados a este pedido, serão automaticamente cancelados. Caso discorde dessa decisão, o(a) Senhor(a) poderá apresentar Recurso à Junta de Recursos do Seguro Social, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento desta comunicação, observado o disposto no art. 36, §1º do Regulamento do Benefício de Prestação Continuada aprovado pelo Decreto nº 6.214/07. A apresentação do Recurso poderá ser solicitada pelo portal do Meu INSS (meu.inss.gov.br) ou pela Central 135.

9. No entanto, a única exigência feita ao requerente e que consta no processo administrativo diz respeito à juntada da certidão de casamento (página 26 do evento 1, INDEFERIMENTO13):

Prezado(a) Senhor(a),

Para dar andamento ao processo 953385197, solicitamos o **envio eletrônico** dos documentos descritos abaixo:

ANEXAR DOCUMENTOS DO CÔNJUGE GERALDO NOGUEIRA

ANEXAR CERTIDAO DE CASAMENTO

O cumprimento de exigência por meio eletrônico é feito diretamente pelo aplicativo ou site do Meu INSS. Basta **digitalizar** ou **fotografar** os documentos originais e anexá-los ao processo. A digitalização ou foto deve ser colorida e legível, permitindo a correta visualização de todo o documento, inclusive o verso, se for o caso.

10. Compulsando os autos administrativos, além de o próprio INSS ter reconhecido a apresentação do documento, também é possível identificá-lo na página 30:

Despacho (426068974)
Enviado em 26/06/2024 08:49:19
Unidade: AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SERRA

O(a) interessado(a) cumpriu nesta data a exigência solicitada nesta tarefa.

Os documentos foram devidamente digitalizados e anexados no GET.

A certidão de casamento é emitida pelo Registro Civil das Pessoas Naturais da República Federativa do Brasil. O documento contém as seguintes informações:

- REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
- CERTIDÃO DE CASAMENTO**
- NOME:**
GERALDO NOGUEIRA
TEREZA MIGUEL DA MATA
- MATRÍCULA:**
021865 01 55 2017 2 00008 039 0000834 08
- NOMES COMPLETOS, DATA E LOCAIS DE NASCIMENTO, NACIONALIDADE E FILIAÇÕES DOS CÔNJUGES**
ELE: GERALDO NOGUEIRA, brasileiro, solteiro, nascido no dia 17 de agosto de 1967, em Linhares-ES, filho de JOÃO NOGUEIRA e MARIA LOPES BORGES.
ELA: TEREZA MIGUEL DA MATA, brasileira, divorciada, nascida no dia 04 de maio de 1960, em Nova Venécia-ES, filha de ANA MIGUEL DA MATA.
- DATA DE REGISTRO DO CASAMENTO (POR EXTENSO)**
Trinta e Um de agosto de dois mil e dezessete
- REGIME DE BENS DO CASAMENTO**
Separação de bens obrigatório, nos termos do artigo 1.641, inciso I do Código Civil Brasileiro
- NOME QUE CADA UM DOS CÔNJUGES PASSOU A UTILIZAR (QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO)**
O contraente manteve o mesmo nome: GERALDO NOGUEIRA
A contraente alterou o nome para: TEREZA MIGUEL DA MATA NOGUEIRA
- OBSERVAÇÕES AVERBAÇÕES**
Dados do Registro: Livro B-8, Folha: 39, Termo: 0000834. Casamento Civil realizado em 31 de agosto de 2017.
Selo Digital do Registro: 021865.NUD1501.00489
Cartório de Notas e Registro Civil do Distrito de Calogi
Marias de Deus Amado
Av. Getúlio Vargas, 354, Serra-ES.
CEP: 29176-090. Tel.: (27) 3251-1205
- Assinatura e Substituta:**
Ivany Zidônia Joaquim Borges
Substituta
- Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo**
Selo Digital de Fiscalização
021865.JFG1701.00063
Emolumentos: R\$ 0,00 Taxas: R\$ 0,00 Total: R\$ 0,00
Consulte autenticidade em www.tes.jus.br
- CARTÓRIO CALOGI**
Notas e Registro Civil
Distrito de Calogi - Serra/ES
Marias de Deus Amado
Tabelião e Oficiala Designada
Raquel de Deus Amado Storck
Ivany Z. Joaquim Borges
Substituta
Av. Getúlio Vargas, 354 - Centro
CEP: 29.176-090 - Serra/ES
3251-1205 / 3251-1915

11. Sendo assim, o indeferimento do pedido não poderia ter se fundamentado nesse motivo, razão pela qual mostrou-se descabido, devendo haver nova análise judicial acerca dos fatos.

12. Voto por anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos para o regular processamento do feito. Sem condenação em custas ou em honorários advocatícios.